



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott. Gianna Maria Zannella

Dott. Camillo Romandini

Dott. Maria Delle Donne

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1805 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 dicembre 2024 e vertente tra

TRA

Parte_1, ditta individuale, in persona del titolare *Parte_1*, P.Iva: *P.IVA_1*, c.f.: *C.F._1*, che agisce anche in proprio, per quanto di ragione, nonché: *Parte_2*, c.f.: *C.F._2*; *Parte_3*, c.f.: *C.F._3*, tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe de Simone

APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE

E

4 *Controparte_1* codice fiscale n. *P.IVA_2*, e per essa la procuratrice speciale *Controparte_2* codice fiscale, n. *P.IVA_3*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Previti¹ e Daniele Franzini per procura in atti;

APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

Nonché

Controparte_3 (C.F.: *P.IVA_4*) quale mandataria in nome e per conto di *Controparte_4* C.F. (*P.IVA_5*), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Ilaria Ciccotti;

APPELLATA

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.

La ditta individuale Parte_1, nonché Parte_1 [...] Parte_2 e Parte_3 convenivano in giudizio la Controparte_4 al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente n. 65014581 e dei contratti di apertura di credito ad esso connessi, nonché delle fideiussioni rilasciate in favore della CP_5 in virtù delle risultanze della perizia di parte che avrebbe evidenziato l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia e di interessi anatocistici, chiedendo la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla CP_5 nel corso del rapporto, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva la Controparte_4 sostenendo l'infondatezza della domanda stante la legittimità dei contratti, le cui condizioni sono state approvate e sottoscritte dal cliente, e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del saldo debitore di conto corrente alla data della chiusura (31.12.2014) pari ad € 84.499,55. Con comparsa depositata il 6.11.2019, si costituiva la 4 Controparte_1 ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale avente causa del Controparte_4 in virtù dell'atto di cessione crediti del 7.6.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 68 del 14.6.2018.

§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda di parte attrice; ha accolto la domanda riconvenzionale condannando gli attori, in solido, al pagamento in favore della Controparte_4 della somma di € 84.499,55, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alle spese di lite.

§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:

«[... Va anzitutto premesso che la domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso dei rapporti di conto corrente e conto anticipi, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta agli attori l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta ai fenomeni di usura e anatocismo, nonché alla dedotta nullità delle clausole relative alla pattuizione di interessi e commissione di massimo scoperto); 2) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c..

Sotto il primo profilo, va osservato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.

In particolare, deve ritenersi rientrando nell'onere probatorio degli attori la produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti ai fini del calcolo del tasso-soglia e dunque della verifica dell'usurarietà del tasso applicato dalla CP_5. La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n. 8742 del 26/06/2001).

Inoltre, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che "il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca,

d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova" (Cass. n. 2072/2014).

Nel caso di specie, non solo non è stato prodotto in giudizio il decreto ministeriale relativo al periodo di conclusione del contratto, ma non è stato neppure chiarito in che modo sia stato ricostruito da parte attrice il tasso, superiore a quello indicato in contratto, che supererebbe il tasso soglia (meramente indicato nella perizia econometrica allegata al fascicolo di parte attrice senza alcuna prova a supporto).

La domanda restitutoria risulta quindi carente sotto tale profilo sia in punto di allegazione che di prova e merita per ciò solo di essere rigettata.

Invero, va ricordato che tali lacune non possono colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.

Peraltro, va osservato che, secondo quanto dedotto dalla stessa parte attrice, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato nel corso del rapporto, nel III trimestre 2010 e nel II e III trimestre 2011 (cfr. pag. 15 della perizia di parte), mentre non è dedotta la natura usuraria del tasso al momento della sua pattuizione (il contratto di conto corrente risulta sottoscritto in data 15.12.2004). Trattasi, quindi, della cd. usura sopravvenuta, che si verifica appunto quando le pattuizioni relative agli accessori del credito siano stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, ovvero successivamente ad essa, ma in termini validi e in prosieguo di tempo vengano a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia - in relazione alla quale va esclusa l'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..

Invero, il D.L. 394/2000 convertito in L. n. 24/2001, onde dirimere i dubbi interpretativi generati dalla differente formulazione lessicale della norma penale (che punisce chiunque si fa dare o promettere interessi) e di quella civile (se sono convenuti interessi usurari), ha chiarito, all'art. 1 che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Ne deriva che la valutazione di usurarietà deve dunque rimanere circoscritta al momento genetico della convenzione negoziale.

La Corte costituzionale, con sentenza 25.2.2002 n. 29, ha avallato la conformità a Costituzione della norma di interpretazione autentica. In particolare, muovendo dalla considerazione che la ratio della L. 108/96 consiste nel contrastare in modo incisivo il fenomeno dell'usura, secondo logiche di oggettività e deterrenza, oggettivando i contorni del reato ed agevolandone l'accertamento, ha ritenuto che la legge di interpretazione autentica offre lineare chiarimento interpretativo alla norma disponendo che l'apparato sanzionatorio penale e civile da questa disegnato rimanga agganciato alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie. Peraltro, la stessa Corte ha osservato che "restano evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali".

Di recente, tale orientamento è stato avallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite la quale ha statuito il seguente principio, applicabile anche al contratto di conto corrente: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass. civ. Sez. Un. . 24675 del 19/10/2017).

Pertanto, salva l’applicazione di diversi rimedi che nel caso di specie non sono stati invocati, l’usura sopravvenuta non determina di per sé la nullità della pattuizione contrattuale relativa al tasso di interesse ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c..

3. Quanto all’anatocismo, va osservato che il contratto di conto corrente oggetto di causa risulta stipulato in data 15.12.2004 (allegato al fascicolo di parte convenuta) e dunque è soggetto alla disciplina introdotta dall’art. 25 del d.lgs. 342/1999 (art. 120 TUB come novellato) e dall’art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000 (in vigore dal 22 aprile 2000) - che stabiliscono la validità dell’anatocismo purché l’addebito e l’accredito degli interessi avvenga a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori. In altre parole, la disciplina normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purché sia prevista la pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi.

Nel caso di specie, all’art. 8 comma 2 delle condizioni contrattuali si specifica che “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita od indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla CP_5 ; in effetti, le condizioni economiche riportate nel documento di sintesi contengono l’espressa previsione della periodicità trimestrale della capitalizzazione, riferita sia agli interessi attivi che a quelli passivi.

Il contratto risulta quindi conforme alla disciplina sopra richiamata sotto il profilo dell’anatocismo. L’infondatezza delle deduzioni in punto di usura e anatocismo comportano il rigetto della domanda di ripetizione nonché della connessa domanda risarcitoria avanzate dagli attori.

4. La domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca è fondata.

La stessa risulta provata in base alla documentazione prodotta, con particolare riferimento ai contratti di apertura di credito, apertura di conto corrente e fideiussione, nonché agli estratti di conto corrente relativi all’intera durata del rapporto.

Invero, va ricordato che la giurisprudenza ha attribuito piena efficacia probatoria agli estratti conto nei giudizi promossi dalla banca nei confronti del correntista per il pagamento del saldo negativo (che di regola hanno la forma dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo), con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000 l’estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).

Quanto al subentro della 4 *Controparte_1* va precisato che in base all'oggetto della cessione per come riportato nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione della 4 *Controparte_1* l'operazione di cessione riguarda i crediti derivanti da rapporti di finanziamento e/o crediti di firma. Pertanto, il credito accertato nella presente sede, derivante da scoperto di conto corrente, esula dall'oggetto della predetta operazione.])»

§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori – indicati in epigrafe - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo (come da conclusioni dell'atto di gravame): “ In via preliminare ed istruttoria: disporre CTU contabile.

Nel merito:

1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione di cui si discute in quanto sottoscritti in applicazione delle norme bancarie uniformi ABI in materia e contenenti clausole contrarie a norme imperative ex art. 2, Legge 287/1990 e, per gli effetti, dichiarare liberati i fideiussori da ogni obbligazione nei confronti della Banca;

2) in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle singole e specifiche clausole contrattuali uniformi alle clausole ABI in materia e contrarie a norme imperative ex art. 2, Legge 287/1990 e, per gli effetti, dichiarare liberati i fideiussori da ogni obbligazione nei confronti della Banca, non avendo quest'ultima proposto le proprie istanze contro il debitore e non avendole con diligenza continuate entro il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.;

3) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle valute, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta, di specifica pattuizione e comunque per mancanza dei criteri di calcolo ed applicazione;

4) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla *CP_5* nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione delle variazioni medesime nelle forme di legge;

5) accertare e dichiarare la previsione e/o applicazione di condizioni usuarie, con riferimento all'accensione del rapporto, alle successive aperture di credito nonché all'esercizio del ius variandi da parte della banca appellata;

6) per effetto di quanto sopra, rideterminare il legittimo saldo del rapporto controverso”

Ha resistito *Controparte_6* chiedendo dichiararsi la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC dell'appello di cui ha chiesto il rigetto; ha poi svolto, a sua volta, appello incidentale chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il credito di € 84.499,55 per cui è causa è, per effetto della intervenuta cessione con *Controparte_4* di titolarità di 4 *CP_1* *Controparte_1* e quindi la legittimazione attiva delle stessa; in ogni caso, condannare in solido tra loro *Parte_1*, *Parte_1* in proprio, *Parte_2* e *Parte_3* al pagamento in favore di 4 *Controparte_1* della somma di € 84.499,55 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge sino all'effettivo soddisfo.

Si è costituita altresì *Controparte_3* quale mandataria in nome e per conto di *Controparte_4* formulando le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.

Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 novembre 2023, tutte le parti hanno depositato le note conclusionali anticipate, come autorizzate.

Differita la causa all'udienza odierna in trattazione cartolare, parte appellante ha depositato le note conclusive anticipate come autorizzate.

§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3 — L'appello, composto di 11 pagine, è articolato in due motivi che, a loro volta, contengono molteplici doglianze.

§ 3.1 — Dopo aver lamentato l'omessa nomina di un CTU contabile citando giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, parte appellante – con il primo motivo (v. pag. 5) si duole della omessa pronuncia del Tribunale sulla nullità delle fideiussioni, nonostante la sua rilevabilità d'ufficio, con riguardo al modello ABI, anche con riguardo alla clausola ex art. 1957 C.C., rispetto alla quale la banca non avrebbe rispettato il termine di sei mesi per la rivendicazione diligente del credito. Concludono gli appellanti per la liberazione dei garanti.

§ 3.2 — Col secondo motivo (v. pag. 6) gli appellanti denunciano l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel rilevare l'omesso deposito dei decreti ministeriali (contenenti i tassi soglia ai fini della verifica dell'usura), ben potendosi effettuare l'accertamento anche d'ufficio con conseguente non impedimento di tale produzione e precisando che la propria consulenza di parte conteneva, nell'allegato 3, l'indicazione di tali tassi soglia, senza che la banca avesse formulato alcuna eccezione. Proseguono gli appellanti nel lamentare che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'usura perché sopravvenuta, non avendo tenuto conto che si trattava di una nuova pattuizione in corso di svolgimento del rapporto dovuta allo "ius variandi".

Ancora, le parti appellanti impugnano la statuizione di condanna perché gli estratti conto – posti a fondamento della domanda riconvenzionale – non costituiscono prova certa, non vi erano contratti scritti, neppure per gli affidamenti e comunque le pattuizioni erano incomplete anche con riguardo alle sottoscrizioni. Proseguono gli appellanti nell'indicare le voci che non erano pattuite in contratto, precisando – quanto alla capitalizzazione – che oltre all'approvazione delle clausole post CICR 2000, vi era comunque illegittimità di detta capitalizzazione per il periodo successivo all'1.1.14.

Ancora, gli appellanti denunciano che lo ius variandi non sarebbe stato esercitato in conformità con l'art. 118 TUB, che l'usura era stata rilevata solo per alcuni periodi perché di questi ultimi vi era la disponibilità degli estratti conto, quantificata in Euro 13.932,56 importo rilevante che farebbe presumere detta usura per tutto il periodo del contratto.

§ 4 — Con l'appello incidentale la società CP_6 i duole che il Tribunale abbia ritenuto non provata la riconducibilità del credito oggetto di causa alla cessione, deducendo “ *Invero, in data 7 giugno 2018, Controparte_7 ha concluso con Controparte_4 un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge di Cartolarizzazione. In virtù del Contratto di Cessione, 4 CP_1 a acquistato pro soluto dalla Banca Cedente, tutti i crediti*

pecuniari individuati nei documenti di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (cfr doc. 4 del primo grado allegato alla memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c.)”. Richiama, poi, la procura speciale rilasciata alla CP_2 per affermare – riportando il testuale contenuto - che “Non sussiste, quindi, alcuna limitazione tra i crediti oggetto dell’intervenuta cessione, sicché 4 CP_1 - contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure - è certamente titolare del credito de quo (€ 84.499,55)”.

§ 5 — Prima di esaminare nel merito i singoli motivi di doglianza contenuti nel gravame principale, è necessario ricordare che per il giudizio di appello, ai sensi dell’art. 342 CPC vige il principio secondo il quale “ il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum iudicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (v. Cass. SU n. 3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18).

Va, ancora, ricordato – sempre in punto di oneri di allegazione e prova a carico dell’appellante – che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, là dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 CPC – l’indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n. 20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/03).

Ciò posto, va anche rilevato che la prospettazione dei fatti costitutivi a fondamento di una domanda (nel caso in esame di accertamento negativo e, conseguentemente, di ripetizione di indebito) non può essere eseguita con una “formazione progressiva” , come è palese invece è avvenuto in questo giudizio, ove le allegazioni di primo grado – peraltro già di per sé generiche – si sono “stratificate” dinanzi al Tribunale e poi anche dinanzi a questa Corte con le modalità che di seguito verranno evidenziate.

Tale condotta, anche lì ove abbia ad oggetto questioni rilevabili d’ufficio, in ogni caso è elemento da valutare a cura di questa Corte sotto diversi profili e non solo per le ricadute sul contraddittorio.

I motivi di gravame, a questo punto, possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.

La prima questione che viene devoluta riguarda la invocata “rimessione sul ruolo” – come reiterata nelle note finali anticipate – al fine di ottenere l’ammissione di CTU nonché una non meglio specificata acquisizione di documenti dalla banca, senza in quest’ultimo caso tener conto dei versamenti documentali già eseguiti in primo grado e pacifici tra le parti.

Pa è pur vero, infatti, che vi è stata una istanza ex art. 119 TUB - che può avvenire anche durante il giudizio – è anche vero che, per un verso, la Banca ha depositato (non foss’altro che per sostenere la propria domanda riconvenzionale) tutti i contratti e le loro variazioni, ivi comprese le fideiussioni, così come gli estratti conto per tutto il periodo temporale in discussione (15.12.04/31.12.14), documenti rispetto ai quali invero – come ben sottolineato dal Tribunale – non vi è mai stata da parte

degli odierni appellanti/originari attori una contestazione specifica sì da determinarsi le conseguenze di cui all'art. 115 CPC, norma alla quale ha chiaramente fatto riferimento il primo giudice.

E questo è un punto nodale e decisivo ai fini della delibazione del gravame che, invero, non tiene in alcun conto tale statuizione, non la contesta né offre contro-argomentazioni, sostanzialmente ignorandola.

Peraltro, va aggiunto che la stessa perizia di parte – depositata sin dall'introduzione del giudizio avvenuta con atto notificato in data 8.10.14 – afferma chiaramente che il conteggio (e ogni valutazione ad esso sottesa) è intervenuto limitatamente ad alcuni trimestri e comunque in totale assenza della documentazione contrattuale, così evidenziandosi chiaramente che l'approccio è stato di mere congetture astratte, senza alcuna valutazione della realtà contrattuale tra le parti.

Né nel corso del giudizio tale aspetto è mai stato aggiornato, sicché chiedere ancora oggi alla Corte una CTU contabile che ridetermini i rapporti dare/avere senza alcuna specifica contestazione circa la statuizione del Tribunale – che per le singole voci, come si evince sopra, ha indicato il riscontro nei contratti tra le parti contenenti, appunto, le singole pattuizioni al riguardo – sarebbe davvero meramente esplorativa.

E come già detto in altre vicende similari, quanto statuito sia da questo Ufficio, sia dalla Corte di Legittimità a proposito della indispensabilità dell'accertamento tecnico d'ufficio in materia bancaria non è necessariamente conferente e sovrapponibile al caso in esame, ove manca, appunto, una pista probatoria seria da seguire.

Va, poi, evidenziato che solo con le note finali anticipate depositate per l'udienza del 28 novembre 2023 gli appellanti si sono spesi nell'affrontare le singole voci (CMS, tasso annuo effettivo, ius variandi), con una modalità evidentemente tardiva atteso che neppure nell'atto di gravame tali profili erano stati devoluti; sicché, a parte il vincolo ex art. 115 CPC già indicato, in ogni caso le prospettazioni risultano tardive o meglio inammissibili perché estranee al gravame che, a sua volta, non coglie quanto affermato dal Tribunale in punto di non contestazione e/o genericità delle allegazioni.

Il tutto senza tener conto che la sentenza impugnata – proprio nel suo incipit – ha richiamato gli oneri di allegazione e di prova in capo alla parte che propone una domanda di accertamento negativo e di indebito nei confronti della banca che, a sua volta, ha poi allegato e documentato il proprio credito.

E a quest'ultimo proposito vanno chiariti due profili: il primo, che riguarda contratti ed estratti conto, atteso che se gli originari attori hanno atteso il giudizio per visionare tali documenti, rispetto al quale vanno sottolineati il comportamento di non contestazione in primo grado e soprattutto la mancata giustificazione della non disponibilità di tali documenti da parte del correntista, atteso che trattasi di impresa che, anche sotto il profilo della diligenza contabile e della redazione dei bilanci, aveva necessariamente a disposizione tali documenti, con l'ulteriore conseguenza che non poteva neppure ricadere sulla banca la mancata custodia dei medesimi.

Dunque, le singole voci sono state tutte oggetto di esame del Tribunale che le ha individuate nei contratti come pattuite, determinate e pure lecite.

Peraltro, l'usura – come ha già indicato il Tribunale – risulta denunciata solo per alcuni periodi successivi alla stipula del contratto: la giurisprudenza di legittimità non ha mutato indirizzo e si condivide il principio per il quale l'usura sopravvenuta non ha alcuna rilevanza.

Oggi gli appellanti deducono che detta "sopravvenienza" altro non è che il frutto dello "ius variandi", sicché trattandosi di nuova pattuizione sui tassi (usurari) ben il Tribunale avrebbe dovuto valutarla;

sul punto, invoca Cass. N. 18.227/24 che effettivamente ha utilizzato il ragionamento che oggi gli appellanti invocano.

In realtà, la prospettazione è totalmente nuova e impone una indagine su profili che non emergono “ex actis”: peraltro, non viene offerto alcun collegamento tra i periodi temporali in cui l’usura si sarebbe verificata e l’esercizio dello ius variandi quale nuova pattuizione, atteso che un “aggiornamento” del conto corrente è avvenuto nel 2008, mentre i periodi denunciati sono nel 2010 e nel 2014, in assenza poi di altre indicazioni.

In sostanza, non può questa Corte – come si è già detto in vicende similari ex art. 118 disp. Att. CPC – farsi carico, nonostante la rilevanza d’ufficio del fenomeno usurario, di individuare quando e come l’usura è intervenuta in assenza di specifiche indicazioni della parte denunciante il fenomeno.

Ecco perché la CTU, anche sotto questo profilo, si manifesta come esplorativa.

Peraltro, ciò ha carattere assorbente rispetto alla questione dei decreti ministeriali e dei tassi in essi contenuti ai fini della “soglia”, sicché anche a voler ritenere che il Tribunale avrebbe potuto utilizzare una fonte aperta normativa come detti decreti, in ogni caso avrebbe dovuto trovarsi di fronte a specifiche allegazioni che, come si è detto, sono ancora oggi del tutto carenti.

Per lo più, infatti, il gravame è costruito – come poi anche le note finali anticipate – sulla citazione ed il richiamo di giurisprudenza di legittimità sulla materia, senza però tener conto della situazione reale e processuale come fotografata dal primo giudice, vincolante per l’appellante se non compie una critica specifica dei passaggi logico-giuridici utilizzati.

Né può essere argomento – neppure utile per l’ammissione di una CTU – quello speso dagli appellanti secondo i quali se per alcuni e pochi trimestri era stata conteggiato un indebito per usura di Euro 13.932,56, bisognava desumere e presumere che detta usura si era verificata per tutto il periodo.

Per l’anatocismo (altra voce che comporta senz’altro una nullità rilevabile d’ufficio), il Tribunale ha chiaramente detto che il contratto di conto corrente è successivo alla delibera CICR sicché già tiene conto (nella clausola che disciplina la capitalizzazione) della pari periodicità. E su questo profilo, invero, non vi è alcuna smentita o contro-argomentazione da parte degli appellanti che si limitano a ripetere le stesse considerazioni, utilizzando peraltro detta capitalizzazione ai soli fini del conteggio per giungere all’affermazione della usurarietà dei tassi applicati, ma nulla di più conferente.

Anche l’importo indicato nella perizia di parte (Euro 5.406,03) è riferibile ai soli trimestri esaminati dal perito di parte senza alcun riscontro contrattuale, sicché oltre che frutto di una visione limitata sotto il profilo temporale, è anche privo di un supporto serio rispetto alle previsioni contrattuali che vengono totalmente bypassate.

La doglianza proposta – che in astratto può apparire fondata – riguarda, poi, specificamente il periodo temporale successivo all’1.1.14.

Ora, a parte l’assoluta genericità dell’allegazione, la Corte deve farsi carico di comprendere che gli appellanti sembrano far verosimilmente riferimento alla questione discussa circa la immediata applicabilità o meno del (nuovo) divieto dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014.

Sul punto è intervenuta la Corte di Legittimità con la recente sentenza n. 21.344/24: anche applicando, però, i principi in essa contenuti (ai quali si fa pieno rimando), nel caso in esame la perizia di parte ha riguardato il solo primo trimestre 2014 e non è dato evincersi in alcun modo che anatocismo vi sia stato nell’effettivo svolgimento del rapporto.

Per il periodo successivo (che pare rivendicato, vale a dire fino alla chiusura del conto del 31.12.14 e passaggio poi a sofferenza) nulla viene indicato dalle parti appellanti, nonostante queste ultime anche nel gravame ben avrebbero potuto prendere posizione sugli estratti conto depositati in primo grado e fornire spunti a questa Corte per poter valutare detto profilo di nullità.

Ciò non è avvenuto, con quanto ne consegue in punto di rigetto della doglianza.

Anche le questioni – devolute solo con le note finali anticipate rispetto all'udienza del 28 novembre 2023 – relative al tasso annuo creditore effettivo (citando Cass. N. 4321/22) si configurano come novità, perché si fondano su prospettazioni mai formulate, come pure le clausole risultanti “in bianco” o le modalità di calcolo della CMS. In sostanza, il Tribunale , affermando l'assenza di specifiche contestazioni avverso i documenti , anche contabili, depositati dalla banca, ha valorizzato ed applicato correttamente l'art. 115 CPC che, oggi, gli appellanti superano senza alcuna contro-argomentazione o specifica doglianza, con quanto ne consegue in punto di definitività della statuizione.

Venendo, infine, alla nullità delle fideiussioni – questione che pure viene devoluta con il gravame – rispetto al c.d. modello Abi ed al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, come già detto in altre vicende similari, si tratta di questione che viene introdotta (oltre che in totale assenza di detto modello e di possibilità di confronto e verifica) dagli originari attori solo con la precisazione delle conclusioni in primo grado, sicchè il Tribunale – implicitamente – ha ritenuto tardiva l'allegazione sì da non rendere possibile alcun pronunciamento.

Dunque, nessuna omissione di delibazione.

In questo grado, si ripropone, appunto, la questione come nullità totale, nonostante gli stessi appellanti – citando la giurisprudenza di legittimità in materia – riconoscano che si è pervenuti ormai all'affermazione di una nullità meramente parziale (citano Cass. N. 41994/21 e Cass. N. 27545/23), ma non ne traggono poi le dovute conclusioni.

Piuttosto, invocano la nullità della singola clausola ex art. 1957 C.C., prospettando così una domanda nuova non sotto il profilo, appunto, della nullità (che potrebbe essere rilevabile anche d'ufficio) ma dell'indagine che viene chiesta, in quanto occorreva anche provare che si trattava di applicazione del detto modello, con un campo di ricerca decisamente nuovo rispetto al primo grado.

Ancora, è da presumersi l'assenza di collegamento tra questi contratti (stipulati nel 2007) e la vicenda di concorrenza sleale sanzionata dalla Banca d'Italia nel 2005, vista la distanza temporale intervenuta, sicchè era onere degli appellanti allegare e provare (tempestivamente, nei termini preclusivi di primo grado) che anche dopo il 2005 la banca qui appellata aveva continuato ad utilizzare tali modelli ormai vietati.

Ma a questo deve anche aggiungersi che la “generica” nullità delle garanzie indicata in citazione originaria non è mai stata specificata in tal modo e che, inoltre, viene oggi chiesta la liberazione dei garanti per il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui alla detta norma codicistica.

Questo profilo – che costituisce evidentemente un'eccezione di parte in senso stretto – è decisamente nuovo così come nuovo è il campo di indagine che viene richiesto a questa Corte, con quanto ne consegue in punto di inammissibilità ex art. 345 CPC.

Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono l'appello principale deve essere respinto.

§ 6 — Anche l'appello incidentale va respinto.

L'art. 342 CPC – come più volte ricordato – impone specifiche allegazioni e contro-argomentazioni rispetto alla statuizione oggetto di critica: ebbene, nel caso in esame il Tribunale ha chiaramente

indicato (come sopra riportato) l'assenza di elementi idonei per collegare il credito oggetto di questo contenzioso con la cessione, non essendovi indizi univoci e concordanti per individuarlo.

In questa sede viene semplicemente ripetuto che trattandosi di crediti in sofferenza ovviamente sono passati al cessionario, perché così è indicato nella cessione: ora, la catalogazione generica dei crediti può essere un elemento oggettivo di individuazione, ma non è sufficiente a determinare effettivamente a quali crediti si faccia riferimento. Né gli atti di provenienza unilaterale – come la procura alla mandataria – possono costituire elementi gravi, precisi e concordanti con la dizione così generica della cessione.

In sostanza, non sono stati offerti argomenti idonei a contrastare il ragionamento del Tribunale, essendo anche in questa non verificabile né il contratto di cessione (ove individuare i crediti ceduti) né tanto meno un elenco, anche solo di codici dei clienti, per comprendere a cosa si faccia riferimento. Ne consegue la reiezione del gravame, con assorbimento della domanda di condanna degli appellanti al pagamento della somma riconosciuta in primo grado alla cedente.

§7 – Per le spese del grado, vista la reciproca soccombenza tra parti appellanti e appellante in via incidentale, può pervenirsi ad una compensazione integrale delle stesse.

Diversamente, le parti appellanti devono essere condannare a rifondere le spese alla banca appellata in ragione della loro soccombenza, spese che si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: corte d' appello

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00

Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00

Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1611/19 del tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del grado tra parti appellanti principali e parte appellante incidentale;
4. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di [...] CP_4 come rappresentata, delle spese del grado che si liquidano in euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;

5. Dichiara gli appellanti principali , in solido tra loro , e l'appellante incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE

Il consigliere estensore